

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제1절 항소의 개관>

I. 항소의 의의

1. 개념

- 항소란 제1심 법원의 중국판결에 대하여 불복하는 당사자가 판결의 확정을 차단하고 사건을 상급법원인 항소법원에 이심시켜 다시 심판을 구하는 상소의 일종이다. 민사소송법상 상소 제도는 하급심 법원의 사실인정이나 법리 적용의 오류를 시정함으로써 당사자의 권리를 구제하고, 법령의 해석과 적용의 통일을 기하는 데 그 본질적 목적이 있다. 그중에서도 항소는 사실심의 연장선상에서 사법 자원의 효율적 배분과 실체적 진실 발견 사이의 조화를 도모하는 장치로 기능한다.

2. 대상 및 요건

- 항소의 대상은 제1심 법원이 내린 유효한 중국판결에 한정된다. 중간판결이나 결정·명령에 대해서는 독립하여 항소할 수 없으며, 중국판결에 대한 항소와 함께 심판을 받게 된다. 항소가 적법하기 위해서는 항소인에게 항소권이 있어야 하며, 항소의 이익 즉 원심판결보다 유리한 판결을 받을 가능성이 존재해야 한다. 또한 법정 항소기간인 판결서 송달일로부터 2주 이내에 항소장을 제출해야 하는 기간 엄수 요건이 부과된다.

3. 기능적 특성

- 항소는 사건을 하급심에서 상급심으로 이심시키는 이심의 효력과 원심판결의 확정을 막는 확정차단의 효력을 가진다. 이를 통해 당사자는 제1심에서 다하지 못한 주장이나 증거를 새롭게 제출할 기회를 얻게 되며, 법원은 제1심 판결의 적정성을 사후적으로 검토할 수 있게 된다. 이는 재판의 신중을 기하고 오판에 의한 당사자의 피해를 최소화하는 현대 민사소송법의 핵심적 권리 구제 수단이다.

II. 항소심의 구조

1. 항소심 구조의 유형과 입법례

- 항소심의 성격을 어떻게 규정하느냐에 따라 크게 복심주의, 속심주의, 사후심주의의 세 가지 유형으로 구분된다.

(1) 복심주의

- 복심주의는 항소심을 제1심과 완전히 독립된 새로운 재판으로 보는 견해이다. 제1심에서의 심리 결과나 소송 자료를 도의시키고 항소심에서 처음부터 다시 심리를 진행한다. 재판의 정확성을 기할 수 있다는 장점이 있으나, 소송 경제 측면에서 비효율적이며 제1심 재판을 무의미하게 만들 우려가 크다.

(2) 속심주의

- 속심주의는 항소심을 제1심의 속행으로 보는 구조이다. 제1심에서 수집된 소송 자료를 기초로 하되, 항소심에서 당사자가 새롭게 제출하는 자료(신공격방어방법)를 추가하여 심리한다. 제1심의 성과를 활용하면서도 새로운 사정 변경을 반영할 수 있어 많은 국가에서 채택하고 있는 방식이다.

(3) 사후심주의

- 사후심주의는 항소심을 제1심 판결의 당부만을 심사하는 절차로 한정하는 구조이다. 원칙적으로 새로운 사실의 주장이나 증거 제출이 허용되지 않으며, 제1심 판결 당시의 자료만을 근거로 판결의 오류 여부를 판단한다. 상고심과 유사한 성격을 띠며 소송의 신속을 기할 수 있으나 사실관계 규명에 한계가 있다.

2. 현행법상 항소심의 구조

(1) 속심주의의 원칙적 채택

- 우리 민사소송법은 항소심의 구조에 관하여 원칙적으로 속심주의를 채택하고 있다. 이는 제1심에서 제출된 소송 자료와 항소심에서 새로 제출된 자료를 합쳐서 판결의 기초로 삼는 방식이다. 당사자는 항소심 변론종결 시까지 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 있으며, 법원은 이를 바탕으로 제1심 판결의 당부를 판단하는 것이 아니라 판결 시를 기준으로 실체적 권리관계를 확정한다.

(2) 사후심적 요소의 도입

- 현대 민사소송법은 적시제출주의를 강화하고 제1심 중심주의를 실현하기 위해 순수한 속심주의에서 탈피하여 사후심적 요소를 가미하고 있다. 당사자가 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 고의나 중과실로 뒤늦게 제출한 공격방어방법에 대해서는 실권효를 적용하여 배척할 수 있도록 규정하고 있다. 또한, 항소심에서 새로운 청구의 추가나 변경을 일정한 범위 내로 제한하거나, 변론 준비 절차를 강화하는 등 제1심의 심리 결과가 항소심에서도 존중받을 수 있도록 제도를 운영하고 있다.

3. 실무상 운영의 특징

- 현행법상 항소심은 제1심의 연장선이지만, 사실상 제1심에서 성실히 공방을 벌이지 않은 당사자가 항소심에서 이를 만회하려는 시도를 엄격히 규제하는 방향으로 나아가고 있다. 법원은 제1심의 증거조사 결과를 최대한 존중하되, 제1심 판결 이후 발생한 사정이나 제1심에서 미처 발견되지 못한 결정적 증거가 있을 경우에 한하여 적극적으로 판결을 수정한다. 이러한 혼합적 구조는 재판의 신속성과 실체적 정의 실현이라는 두 가치를 동시에 추구하기 위한 법치주의적 결단이다.

III. 결론

- 항소는 제1심 재판의 오류 가능성을 인정하고 이를 시정하기 위한 필수적 장치로서, 우리 법제는 이를 속심주의라는 큰 틀 안에서 운영하고 있다. 항소심의 구조가 속심주의를 취함으로써 당사자는 제1심의 미비점을 보충할 기회를 얻게 되지만, 동시에 사후심적 요소의 강화로 인해 제1심에서의 충실한 심리가 소송 전체의 성패를 좌우하는 구조적 특징을 갖게 되었다. 결국 항소 제도는 단순히 재판을 한 번 더 받는 기회가 아니라, 제1심의 성과를 토대로 법률관계의 최종적 적정성을 확보하는 고도화된 심리 단계로 이해되어야 한다. 이러한 구조적 이해를 바탕으로 상소권자는 자신의 불복 사유를 명확히 하고, 법원은 제1심과의 유기적 연결 속에서 공정한 재판권을 행사함으로써 사법 신뢰를 구축해야 한다.